

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 151/2533

พนักงานอัยการประจำศาลคดีเด็กและ
เยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

โจทก์

นายณพพรหรือณเรธ มาศหนู กับพวก

จำเลย

นายพิชัย หนูนุ่ม จำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 2 ขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกัน
ได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีพิพากษายกฟ้อง แต่ให้
ควบคุมตัวจำเลยทั้งสามไว้ในระหว่างอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ จำเลยทั้งสามมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 276 วรรคสอง, 284, 83 การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน
ให้เรียงกระทงลงโทษ จำเลยที่ 2 ที่ 3 มีอายุ 16 ปี ลดมาตราส่วนให้กึ่งหนึ่งตาม
มาตรา 75 ความผิดตามมาตรา 276 วรรคสอง จำคุกคนละ 8 ปี มาตรา 284 จำคุก
คนละ 2 ปี รวมจำคุกคนละ 10 ปี จำเลยทั้งสองเป็นเยาวชนอ่อนต่อความผิดเพื่อ
สวัสดิภาพและอนาคตของจำเลยทั้งสองจึงเห็นสมควรให้เปลี่ยนโทษจำคุกเป็นการ
ส่งตัวจำเลยทั้งสองไปฝึกอบรมยังสถานพินิจและคุ้มครองเด็กจังหวัดสุราษฎร์ธานี
จนกว่าจำเลยทั้งสองจะมีอายุครบ 24 ปีบริบูรณ์ ส่วนจำเลยที่ 1 อายุไม่เกิน 14 ปี ไม่

ต้องรับโทษแต่เห็นสมควรให้ส่งตัวไปฝึกอบรมยังสถานพินิจและคุ้มครองเด็กจังหวัด
สุราษฎร์ธานี เช่นกันจนกว่าจำเลยที่ 1 จะมีอายุครบ 18 ปีจำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องตั้ง
กล่าว โดยแถลงในคำร้องประกอบว่าจะยื่นฎีกาต่อไป (อันดับ 103)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 2 ชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ตีราคาประกัน 20,000 บาท (อันดับ 94)

คำสั่ง

วิเคราะห์แล้ว ตามพฤติการณ์แห่งคดีไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อยชั่วคราว
ระหว่างฎีกา ไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

วิเคราะห์แล้ว ตามพฤติการณ์แห่งคดีไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อยชั่วคราว
ระหว่างฎีกา ไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

(พนม พ่วงวิทย์-มนู วงศ์แสงจันทร์-อัมพร เดชศิริ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ